

Contrato de factoraje

Financiación, liquidez y transferencia del riesgo

Prof. Maximiliano Lucas Romei

Contrato de factoraje

Un problema frecuente en la actividad empresarial

Vamos a trabajar sobre una sola empresa:

ElectroHogar S.A.

ElectroHogar vende:

- televisores;
- heladeras;
- lavarropas;
- pequeños electrodomésticos.

Y permite que muchos clientes:

paguen sus compras en cuotas.

La venta financiada

Un consumidor compra una heladera.

Precio financiado

\$1.200.000

Forma de pago

12 cuotas de \$100.000.

ElectroHogar:

- entrega hoy la heladera;
- pero no recibe hoy \$1.200.000.

A cambio obtiene:

un crédito contra el consumidor.

Multipliquemos el ejemplo

ElectroHogar no tiene un solo cliente.

Tiene:

cientos o miles de compradores financiados.

Como consecuencia de sus ventas acumula:

- cuotas a 30 días;
- cuotas a 60 días;
- cuotas a 90 días;
- cuotas a 6 meses;
- cuotas a 12 meses.

La cartera de créditos

Supongamos que la suma de todos los créditos pendientes es:

| \$100 millones.

ElectroHogar tiene entonces:

Créditos por ventas

| \$100 millones.

Pero eso NO significa que tenga:

Dinero disponible

| \$100 millones.

Crédito no es dinero disponible

Este es el primer concepto fundamental.

ElectroHogar posee un:

ACTIVO

Tiene derecho a cobrar \$100 millones.

Pero esos créditos vencerán:

en el futuro.

Por lo tanto:

tener créditos no equivale a tener liquidez.

El problema de ElectroHogar

Mientras espera cobrar las cuotas debe:

- pagar salarios;
- pagar alquileres;
- comprar nuevas heladeras;
- pagar proveedores;
- afrontar impuestos;
- financiar nuevas ventas.

Tiene patrimonio.

Tiene créditos.

Pero puede faltarle:

CAJA.

La paradoja

Una empresa puede:

vender mucho

y simultáneamente:

tener problemas de liquidez.

¿Por qué?

Porque:

VENTA ≠ COBRO

Cuanto más financia a sus clientes:

→ más créditos genera;

pero:

→ más debe esperar para disponer del dinero.

Primera alternativa

Esperar

ElectroHogar conserva su cartera.
Tiene:

\$100 millones de valor nominal.

A medida que vencen las cuotas:
consumidores

↓

pagan

↓

ElectroHogar

Si todos cumplen:

ElectroHogar irá recibiendo los \$100 millones.

Pero ElectroHogar no quiere esperar

Necesita dinero:

HOY.

Entonces aparece una empresa:

FACTOR S.A.

Factor propone:

“Puedo adquirir tus créditos contra los consumidores.”

Aquí aparece:

el contrato de factoraje.

Concepto legal

Art. 1421 CCyC

Existe contrato de factoraje cuando una parte:

el factor

se obliga a adquirir por un precio en dinero determinado o determinable:

créditos originados en el giro comercial de la otra parte.

Esta última es:

el factoreado.

Las personas involucradas

FACTOR

Factor S.A.

Adquiere los créditos.

FACTOREADO

ElectroHogar S.A.

Transmite los créditos.

DEUDORES CEDIDOS

Los consumidores.

Son quienes deben pagar las cuotas.

¿Qué se transmite?

ElectroHogar no transmite:

- electrodomésticos;
- su negocio;
- su establecimiento;
- acciones de la sociedad.

Transmite:

DERECHOS DE CRÉDITO.

El factor pasa a ser titular de los créditos adquiridos.

El objeto del factoraje

El art. 1423 permite incluir:

- créditos existentes;
- créditos futuros;
- todos los créditos;
- parte de ellos;

siempre que:

| puedan ser determinados.

Esto permite trabajar con:

| **carteras de créditos.**

Nuestra cartera

ElectroHogar tiene:

1.000 consumidores

que deben en conjunto:

\$100 millones.

Esos créditos vencerán durante:

los próximos meses.

Factor S.A. analiza la cartera.

Primera pregunta

¿Factor debe pagar \$100 millones hoy?

No necesariamente.

Y acá aparece la primera dificultad económica del contrato.

ElectroHogar tiene derecho a cobrar:

\$100 millones en el futuro.

Pero está pidiendo:

dinero disponible hoy.

No son económicamente exactamente lo mismo.

El precio de cobrar antes

Supongamos:

ElectroHogar espera:

recibe \$100 millones a medida que vencen los créditos.

Factor ofrece:

\$90 millones hoy.

¿Por qué ElectroHogar aceptaría menos?

Porque obtiene una ventaja:

NO TIENE QUE ESPERAR.

¿Por qué Factor paga menos?

Factor entrega:

\$90 millones HOY.

Y deberá esperar:

- 30 días;
- 60 días;
- 90 días;
- varios meses;

para cobrar los créditos adquiridos.

Por anticipar hoy dinero que recuperará en el futuro:

existe un COSTO FINANCIERO.

Primera idea económica

EL TIEMPO TIENE UN COSTO

ElectroHogar transforma:

\$100 millones a cobrar en el futuro

en:

\$90 millones disponibles hoy.

La diferencia remunera, entre otros conceptos:

el anticipo temporal del dinero.

Ahora ponemos el nombre técnico

La operación consiste económicamente en determinar:

cuánto vale **HOY**

una suma que se cobrará:

en el **FUTURO**.

Para hacerlo puede utilizarse una:

TASA DE DESCUENTO.

¿Qué significa “descontar”?

Para esta clase alcanza con comprender:

Valor futuro

| \$100 millones



se anticipa el cobro



Valor actual

| \$90 millones

No necesitamos realizar matemática financiera.

La idea jurídica y económica es:

el factor paga hoy por créditos que cobrará después.

No confundir

Warning

Los \$10 millones de diferencia NO significan necesariamente:

“el factor calcula que \$10 millones no se van a cobrar”.

Todavía no estamos hablando necesariamente de incobrabilidad.

Estamos explicando:

el costo financiero de anticipar el dinero.

Factoraje con financiación

Art. 1421 CCyC

El Código permite que el factor:

anticipe fondos sobre los créditos adquiridos.

En nuestro ejemplo:

Cartera nominal

\$100 millones

Fondos anticipados

\$90 millones.

ElectroHogar obtiene:

financiación inmediata.

¿Para qué sirve?

Antes del factoraje:

ElectroHogar

→ tenía \$100 millones de créditos futuros.

Después:

ElectroHogar

→ obtiene dinero disponible hoy.

Puede utilizarlo para:

- reponer stock;
- pagar proveedores;
- continuar vendiendo;
- financiar su actividad.

Hasta acá no hablamos de riesgo

Tenemos:

TIEMPO

ElectroHogar quiere cobrar antes.

Y tenemos:

PRECIO

Factor cobra económicamente por anticipar fondos.

Ahora agregamos una pregunta distinta:

¿qué ocurre si los consumidores NO PAGAN?

Introducción al riesgo

Supongamos que uno de los consumidores debe:

\$500.000.

El crédito:

- existe;
- es válido;
- la heladera fue entregada;
- llegó el vencimiento.

Pero el consumidor:

perdió sus ingresos y resulta insolvente.

¿Qué significa riesgo?

RIESGO

Es la posibilidad de que ocurra un hecho futuro e incierto que produzca una pérdida económica.

En nuestro caso:

existe la posibilidad de que algunos consumidores no puedan pagar sus créditos.

Ese es un:

RIESGO DE CRÉDITO O DE INSOLVENCIA.

El riesgo antes del factoraje

Si ElectroHogar conserva la cartera:

Consumidor paga

→ ElectroHogar cobra.

Consumidor no paga por insolvencia

→ ElectroHogar soporta la pérdida.

Por lo tanto:

el riesgo de insolvencia pertenece originalmente a ElectroHogar.

¿Qué ocurre al transmitir los créditos?

Depende de:

cómo se haya distribuido contractualmente el riesgo.

Aquí aparece la distinción entre:

FACTORING CON RECURSO

y

FACTORING SIN RECURSO.

Factoraje CON recurso

Supongamos:

Factor entrega:

\$90 millones hoy.

Pero se establece que si determinados créditos no son pagados:

Factor puede recurrir contra ElectroHogar en los términos pactados.

ElectroHogar obtuvo:

LIQUIDEZ

pero conserva:

RIESGO DE INCOBRABILIDAD, conforme al contrato.

¿Qué significa “recurso”?

En términos sencillos:

si el deudor no paga, el factor puede volver contra el factoreado en los supuestos pactados.

Es decir:

Consumidor no paga



Factor



puede reclamar a



ElectroHogar

Función económica

Con recurso

El factor presta fundamentalmente una función de:

FINANCIACIÓN.

Transforma:

créditos futuros

en:

dinero presente.

Pero no necesariamente libera al factoreado del:

riesgo de insolvencia.

Ahora cambiemos el contrato

Factor hace una propuesta diferente:

“Adquiero los créditos y, además, asumo el riesgo de que los consumidores resulten insolventes.”

Tenemos:

FACTORING SIN RECURSO.

Ahora la distribución económica cambia.

Factoraje SIN recurso

ElectroHogar transmite la cartera.

Factor anticipa fondos.

Si un consumidor:

- debe válidamente;
 - pero resulta insolvente;
- el riesgo asumido por Factor:

no vuelve sobre ElectroHogar por la sola insolvencia del deudor.

¿Qué adquirió ahora el factor?

Factor no solamente:

adelantó dinero.

También asumió:

un riesgo que antes soportaba ElectroHogar.

Por eso debemos separar dos servicios económicos:

1. FINANCIACIÓN

2. ASUNCIÓN DEL RIESGO

Dos conceptos diferentes

TIEMPO

Factor entrega dinero hoy:

| y cobra después.

Eso tiene:

| **costo financiero.**

RIESGO

Factor puede entregar dinero:

| y después no cobrar todo.

Eso tiene:

costo por asunción del riesgo.

¿Por qué sin recurso puede costar más?

Volvamos a la misma cartera:

\$100 millones nominales.

Supongamos:

Con recurso

Factor ofrece:

\$90 millones hoy.

Sin recurso

Factor ofrece:

\$85 millones hoy.

¿Por qué podría pagar menos?

El precio del riesgo

En el segundo caso Factor:

1. adelanta dinero

y además:

2. asume el riesgo de insolvencia.

Por eso puede exigir una contraprestación económica mayor.

Quien asume un riesgo exige un precio por asumirlo.

El ejemplo completo

Situación	ElectroHogar recibe	¿Quién espera?	¿Quién soporta insolvencia?
Conserva cartera	\$100 M futuros	ElectroHogar	ElectroHogar
Factoraje con recurso	\$90 M hoy*	Factor	ElectroHogar*
Factoraje sin recurso	\$85 M hoy*	Factor	Factor*

* Ejemplo didáctico. Depende del contrato.

¿Qué explica cada diferencia?

De \$100 a \$90

Fundamentalmente mostramos:

| el costo de recibir hoy dinero que se cobraría en el futuro.

De \$90 a \$85

Agregamos:

| el precio de transferir el riesgo de insolvencia.

Así podemos separar:

TIEMPO de RIESGO.

Los números son ejemplos

Warning

El CCyC NO establece que el factor deba pagar:

- 90 %;
- 85 %;
- ni ningún porcentaje determinado.

Los números sirven exclusivamente para:

comprender la lógica económica del contrato.

¿De qué depende el precio real?

Entre otros factores:

- plazo de los créditos;
- cantidad de cuotas;
- solvencia de los deudores;
- morosidad histórica;
- garantías;
- existencia de recurso;
- servicios contratados;
- costos de cobranza;
- condiciones del mercado.

La calidad de la cartera

Comparemos dos carteras.

Cartera A

1.000 clientes.

Históricamente:

| 98 % paga regularmente.

Cartera B

1.000 clientes.

Históricamente:

| existe alta morosidad e incobrabilidad.

¿Tienen necesariamente el mismo valor?

NO.

¿Por qué?

Especialmente si el factor asume el riesgo:
una cartera con mayor probabilidad de incobrabilidad:

representa mayor riesgo.

Mayor riesgo puede traducirse en:

- menor precio;
- mayor costo;
- mayores garantías;
- menor anticipo.

Por eso:

la calidad del crédito repercute sobre su valor.

Una distinción jurídica esencial

Ahora tenemos que hacer una precisión.

“Sin recurso”

NO significa:

“ElectroHogar nunca responde por nada”.

Tenemos que distinguir dos situaciones completamente diferentes.

Situación A — Insolvencia

ElectroHogar:

- vendió la heladera;
- la entregó correctamente;
- el crédito existe;
- el consumidor debe.

Pero:

| el consumidor resulta insolvente.

Eso es:

| **RIESGO DE CRÉDITO.**

En un factoraje sin recurso respecto de ese riesgo:

lo soporta el **factor**.

Situación B — Problema del negocio

Ahora supongamos que el consumidor dice:

“No pago porque nunca me entregaron la heladera.”

O:

“La compraventa fue resuelta.”

O existe:

una defensa derivada de la operación que originó el crédito.

Esto es distinto.

No es insolvencia

El problema no consiste en:

“debo, pero no puedo pagar”.

El consumidor sostiene:

“no debo pagar este crédito en los términos pretendidos”.

Entonces aparece un problema relacionado con:

la existencia, legitimidad o eficacia del crédito.

Art. 1427 CCyC

Aun cuando el factoraje sea:

sin garantía o recurso

el factoreado responde por la pérdida de valor de los derechos adquiridos:

cuando la imposibilidad de cobro deriva del acto jurídico que dio origen al crédito.

Por eso:

SIN RECURSO ≠ AUSENCIA ABSOLUTA DE RESPONSABILIDAD.

Dos riesgos que no deben confundirse

Situación	Problema
Cliente debe pero es insolvente	Riesgo de crédito
Crédito no existe o es cuestionable por su origen	Riesgo jurídico/comercial del crédito

En el factoraje sin recurso:

puede transferirse el primero.

Pero eso no elimina automáticamente:

la responsabilidad contemplada en el art. 1427.

Ejemplo muy sencillo

Caso 1

Cliente debe \$500.000.

Recibió correctamente la heladera.

Pierde su trabajo y resulta insolvente.

Sin recurso por insolvencia

→ riesgo del **factor**.

Caso 2

Cliente debe aparentemente \$500.000.

Pero ElectroHogar nunca entregó la heladera.

→ problema imputable al **negocio originario**.

Ahora podemos entender el precio

El factor analiza:

¿Cuánto dinero debe anticipar?

→ financiación

¿Durante cuánto tiempo?

→ costo temporal

¿Qué posibilidad existe de no cobrar?

→ riesgo

¿Quién soportará ese riesgo?

→ con o sin recurso

Todo esto influye:

| en el precio del factoraje.

Factoraje y política comercial

ElectroHogar descubre algo importante.

Puede vender:

- en 6, 12 o 18 cuotas

sin necesariamente tener que esperar todo ese tiempo para recuperar liquidez.

Puede:

- vender financiado al consumidor

y luego:

- convertir esos créditos en dinero mediante factoring.

Efecto sobre las ventas

Esto puede permitir a ElectroHogar:

- ofrecer mayores plazos;
- aumentar ventas;
- competir mediante financiación;
- recuperar antes capital de trabajo.

El factoring puede ser entonces:

una herramienta financiera y comercial.

Pero la financiación tiene un costo

Supongamos:

Venta contado

\$800.000 hoy.

Venta financiada

\$1.000.000 dentro de varios meses.

No podemos concluir inmediatamente:

“La segunda alternativa es mejor porque el precio nominal es mayor.”

¿Por qué?

Porque:



el tiempo tiene un costo.

Si después factoriza

Supongamos que el crédito de:

\$1.000.000

es adquirido por el factor y ElectroHogar recibe:

\$820.000 hoy.

Entonces la empresa debe comparar:

- precio de contado;
- precio financiado;
- costo del factoring;
- riesgo;
- margen comercial.

La decisión comercial cambia.

Factoraje y negociación

Por eso ElectroHogar puede incorporar el costo financiero:

al formar sus precios y condiciones de venta.

Si ofrece:

- 3 cuotas;
- 6 cuotas;
- 12 cuotas;

cada alternativa implica:

diferentes tiempos de recuperación del dinero.

Y eventualmente:

diferentes costos de financiación.

Servicios del factor

Art. 1422 CCyC

Además de adquirir créditos, el factor puede prestar servicios de:

- administración;
- gestión de cobranza;
- asistencia administrativa;
- asistencia técnica;
- asistencia comercial.

Por eso el precio puede contener:

algo más que costo financiero y riesgo.

Tres componentes fáciles de recordar

El costo económico del factoring puede reflejar:

1. TIEMPO

Anticipar dinero.

2. RIESGO

Asumir posible insolvencia.

3. SERVICIOS

Administrar y cobrar la cartera.

Important

No todo descuento responde necesariamente a la misma causa.

El aforo

Art. 1426 CCyC

Ahora sí podemos agregar otro concepto.
El factor puede retener inicialmente:

un porcentaje del crédito adquirido.

A esa retención se la denomina:

AFORO.

Ejemplo de aforo

Cartera:

\$100 millones.

Aforo:

10 %.

El factor retiene inicialmente:

\$10 millones.

El aforo funciona como:

un margen de protección frente a contingencias, conforme a lo pactado.

No debe confundirse automáticamente con:

el precio del financiamiento.

Garantías

Art. 1426 CCyC

El contrato puede incluir:

- garantías reales;
- garantías personales;
- aforos.

Por lo tanto, la distribución del riesgo:

depende de la estructura contractual concreta.

No basta con mirar una sola cláusula.

Notificación al consumidor

Art. 1428 CCyC

La transmisión de los derechos debe notificarse al:

deudor cedido.

La notificación puede realizarse por cualquier medio que:

evidencie razonablemente su recepción.

¿Por qué importa?

Antes:

CONSUMIDOR



paga a



ELECTROHOGAR

Después de la cesión y su notificación:

CONSUMIDOR



debe pagar conforme a la cesión a



FACTOR

La titularidad del crédito cambió.

Documento contractual

Art. 1425 CCyC

El documento contractual:

constituye título suficiente de transmisión de los derechos cedidos.

Estamos ante:

adquisición de créditos.

No simplemente ante:

un préstamo informal garantizado con facturas.

Caso práctico 1

ElectroHogar tiene:

\$100 millones a cobrar durante los próximos 12 meses.

Factor ofrece:

\$90 millones hoy.

La operación es con recurso.

¿Por qué ElectroHogar acepta menos?

Porque:

obtiene hoy dinero que de otro modo recibiría en el futuro.

Existe:

un costo financiero por el anticipo.

Caso práctico 2

Factor ofrece:

Con recurso

\$90 millones.

Sin recurso

\$85 millones.

¿Qué explica la diferencia adicional?

En el segundo caso:

Factor asume además el riesgo de insolvencia convenido.

Por eso:

la transferencia del riesgo también tiene un precio.

Caso práctico 3

El factoring es sin recurso.

Un consumidor:

- recibió correctamente el televisor;
- debe diez cuotas;
- resulta insolvente.

¿Quién soporta el riesgo?

Si el contrato transfirió ese riesgo:

Factor.

Eso es precisamente:

riesgo de crédito.

Caso práctico 4

El factoring es sin recurso.

Un consumidor no paga porque:

ElectroHogar nunca entregó el televisor.

¿Quién soporta el problema?

No estamos simplemente ante:

insolvencia.

Existe un problema en:

el acto jurídico que originó el crédito.

Debe aplicarse:

art. 1427 CCyC.

Caso práctico 5

Factor descubre que la cartera tiene:

- alta mora;
- numerosos incumplimientos;
- deudores de baja solvencia.

¿Qué puede ocurrir?

Puede:

- ofrecer un precio menor;
- exigir garantías;
- aumentar el aforo;
- rechazar determinados créditos;
- limitar el riesgo que asume.

Porque:

el riesgo repercute económicamente en la negociación.

El contrato como distribución de riesgos

El factoraje no debe estudiarse solamente como:

una cesión de créditos.

También organiza:

- financiación;
- liquidez;
- administración;
- cobranza;
- garantías;
- distribución del riesgo.

Las partes deciden:

quién soportará determinadas contingencias.

Método de análisis

Ante un contrato de factoraje preguntar:

1. ¿Qué créditos se transmiten?
2. ¿Existe financiación?
3. ¿Cuánto se anticipa?
4. ¿Cuándo vencerían los créditos?
5. ¿Existe recurso?
6. ¿Quién soporta la insolvencia?
7. ¿Existen garantías o aforo?
8. ¿Qué servicios presta el factor?

El cuadro que hay que recordar

	Con recurso	Sin recurso
Adquisición de créditos	Sí	Sí
Puede existir anticipo	Sí	Sí
Liquidez inmediata	Sí, si hay anticipo	Sí, si hay anticipo
Costo por tiempo	Sí	Sí
Riesgo insolvencia	Factoreado, según contrato	Factor, según contrato
Costo por riesgo asumido	Menor	Mayor
Art. 1427	Aplica	También aplica

Tres frases para recordar

FINANCIACIÓN

“Cubro hoy lo que iba a cobrar después.”

CON RECURSO

“Obtengo liquidez, pero conservo el riesgo pactado.”

SIN RECURSO

“Obtengo liquidez y transfiero al factor el riesgo de insolvencia asumido.”

Una cuarta frase indispensable

SIN RECURSO NO SIGNIFICA

“El factoreado deja de responder por cualquier problema del crédito.”

Hay que distinguir:

insolvencia del deudor

de

defectos vinculados al negocio que originó el crédito.

Para llevarse de la clase

1. ElectroHogar puede tener muchos créditos y poca liquidez.
2. El factoring permite transformar créditos comerciales en dinero.
3. Si existe anticipo, cumple una función de **financiación**.
4. Recibir dinero antes tiene un **costo financiero**.
5. El riesgo es la posibilidad de una pérdida futura e incierta.
5. En el factoring **sin recurso**, el factor puede asumir el riesgo de insolvencia.
7. Asumir mayor riesgo repercute sobre el **precio**.
3. Sin recurso no elimina la responsabilidad prevista por el **art. 1427**.

Fuente normativa

Código Civil y Comercial de la Nación

Contrato de factoraje

Arts. 1421 a 1428.

Especialmente:

- art. 1421 — definición y financiación;
- art. 1422 — servicios;
- art. 1423 — créditos comprendidos;
- art. 1425 — transmisión;
- art. 1426 — garantías y aforo;
- art. 1427 — imposibilidad de cobro;
- art. 1428 — notificación.

Texto oficial:

<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/235975/texto>

Cierre

El factoraje permite negociar tres cosas diferentes

TIEMPO

| ¿Quiero cobrar hoy o esperar?

RIESGO

| ¿Quién soportará la insolvencia?

PRECIO

| ¿Cuánto vale para mí obtener liquidez y/o transferir ese riesgo?

Comprender esas tres variables permite entender:

la lógica jurídica y económica del contrato de factoraje.

Speaker notes